

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1276/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายจรินทร์ เอื้อสิริกรกุล หรือ เจือศิริกร
กุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

การซื้อขายวิทยุเทปติดรถยนต์ของกลางได้กระทำกันโดยเปิดเผยและจำเลย
รับซื้อของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จำเลย
จึงไม่มีความผิด เพราะขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องว่ามีคนร้ายทุบกระจกหุ้มข้างรถยนต์ของผู้เสียหายแล้วลักเอาเครื่องรับ
วิทยุเทปติดรถยนต์ ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท กล้องถ่ายภาพ ๑ กล้องราคา ๕,๐๐๐
บาท กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ ราคา ๒,๐๐๐ บาท ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถยนต์นั้นไป
โดยทุจริต ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเครื่องรับวิทยุเทปติดรถยนต์ ๑ เครื่อง
อันเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปเป็นของกลาง ทั้งนี้จำเลยร่วม
กับนายตันติเวช วิริยะมนตรี ซึ่งเป็นเยาวชนและแยกไปดำเนินคดีแล้วกับพวกร่วม
กันลักทรัพย์ผู้เสียหายไป หรือจำเลยรับเอาและช่วยเอาไปเสียซึ่งเครื่องรับวิทยุเทป
ติดรถยนต์ของกลางโดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดอันเข้า
ลักษณะลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๓๕ (๑) (๓)

(๗), ๓๕๗ ที่แก้ไขแล้ว และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนอีก ๗,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ จำคุก ๒ ปี ชื่อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ ๑ ใน ๓ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การซื้อขายได้กระทำกันโดยเปิดเผยและสุจริตใจจำเลยรับซื้อของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจร

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลอาญา - นายบรรเทียง มุลทรม

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปุลณณพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ